



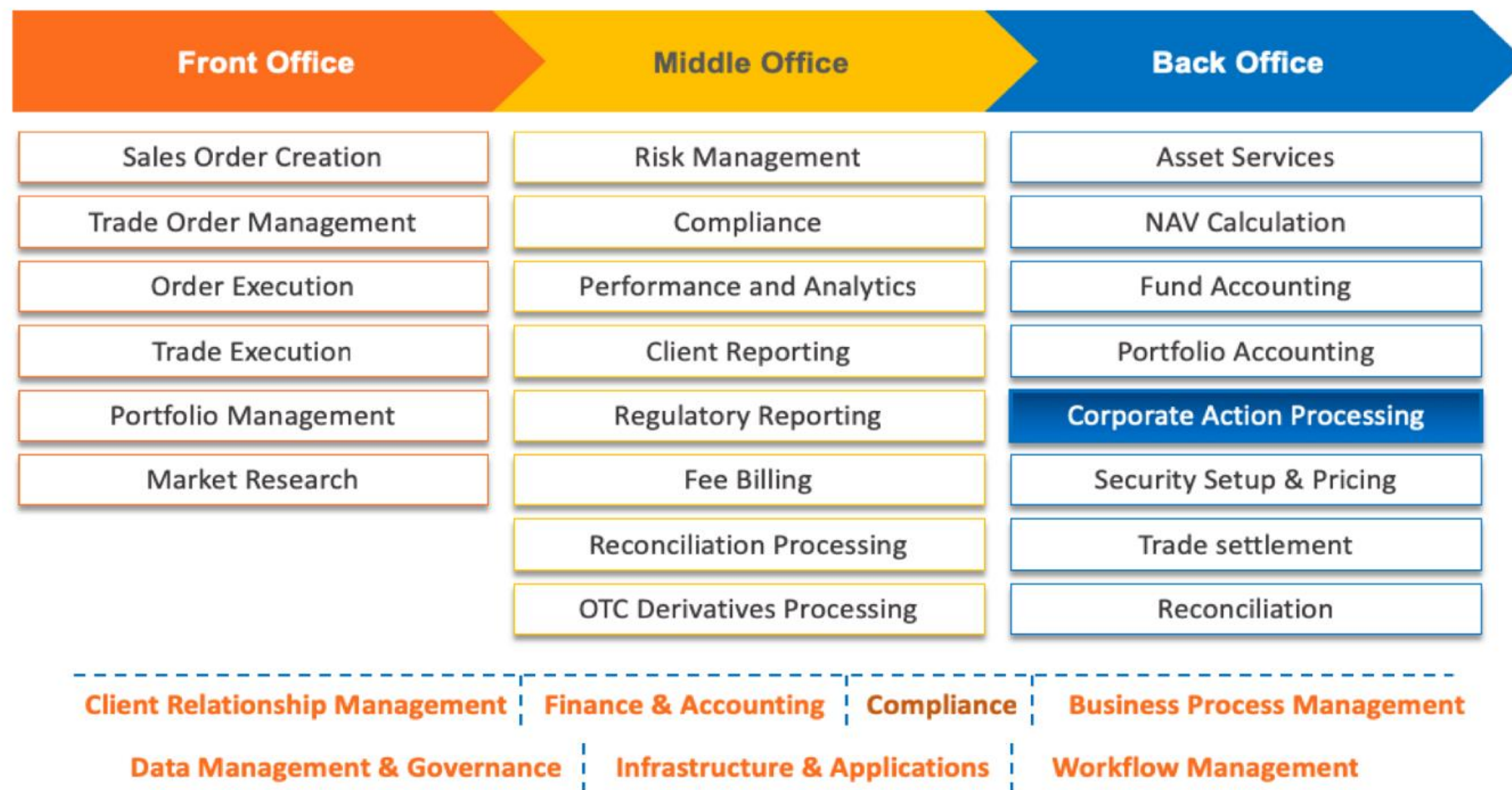
REGULAÇÃO



Conteúdo

- Setores de empresas financeiras que lidam com regulação
- Explicações das principais leis do Mercado Financeiro Americano
- Explicações das principais regras aplicáveis aos agentes financeiros em bolsas de valores.

Estrutura geral dos departamentos



Securities Act of 1933

O Securities Act de 1933 foi promulgado pelo [Congresso dos Estados Unidos](#) em 27 de maio de 1933, durante a [Grande Depressão](#) e após o [crash da bolsa de 1929](#) .

Ela exige que toda oferta ou venda de [valores mobiliários](#) que utilize os meios e instrumentos do [comércio interestadual](#) seja registrada na [SEC](#) de acordo com a Lei de 1933, a menos que haja isenção de registro nos termos da lei.

O termo "meios e instrumentos do comércio interestadual" é extremamente amplo e é praticamente impossível evitar a operação do estatuto ao tentar oferecer ou vender um título sem usar uma "instrumentalidade" do comércio interestadual. Qualquer uso de telefone, por exemplo, ou dos correios provavelmente seria suficiente para sujeitar a transação ao estatuto.

Ou seja, toda oferta deve ser registrada na SEC.

Securities Exchange Act of 1934

Forma a base da regulação dos [mercados financeiros](#) e seus participantes nos Estados Unidos.

A Lei de 1934 também estabeleceu a [Securities and Exchange Commission](#) (SEC), a principal agência responsável pela aplicação da lei federal de valores mobiliários dos Estados Unidos.

Em contraste com o [Securities Act de 1933](#) , que regulamenta as emissões do mercado primário, o Securities Exchange Act de 1934 regula a [negociação secundária](#) desses títulos entre pessoas muitas vezes não relacionadas ao emissor, frequentemente por meio de corretores ou revendedores.

Investment Company Act of 1940

O Investment Company Act de 1940 regulamenta os [fundos de investimento](#) .

Pontos importantes:

A Seção 7 proíbe empresas de investimento - fundos - de fazerem negócios até o registro, incluindo [ofertas públicas](#) .

A Seção 9 busca restringir e limitar a ação de pessoas que tiveram conduta danosa (má fé) à indústria de fundos.

Outras disposições restringem os poderes das empresas de investimento (holdings) na governança corporativa de empresas investidas, particularmente em transações com afiliadas.

Essas leis foram aprovadas como uma reação aos excessos de negociação nas décadas de 1920 e 1930, onde os fundos se livravam de ações inúteis em outros fundos, gerando perdas aos investidores.

Order Handling Rules - OHR

O OHR consiste em duas regras:

- Regra de Manipulação de Ordem Limitada (Regra 11Ac1-4): Esta regra determina que os formadores de mercado que recebem ordens limitadas dentro de seu spread devem lidar com essas ordens de uma das 3 maneiras:
 - Incorporar o preço em sua cotação na montagem de cotação NASDAQ
 - Execute a ordem limite imediatamente
 - Envie a ordem limitada para outro participante do mercado (outros formadores de mercado) que exibirá a ordem.
- Regra de Exibição de Cotações (Regra 11Ac1-1): Esta regra proibia duas cotações diferentes em bolsas diferentes. Hoje a cotação dupla tornou-se permitida se a rede de negociação alternativa tivesse um link direto para a NASDAQ e tivesse a capacidade de postar sua melhor oferta na montagem de cotações da NASDAQ.

REGULATION ALTERNATIVE TRADING SYSTEM OF 1999

O regulamento ATS estabeleceu a definição de um sistema de negociação alternativo e especificou vários requisitos operacionais:

- Registro como Corretor-Dealer (Regra 301b-1): Todos os ATSs eram obrigados a se registrar como broker-dealers.
- A "Regra dos 5%" (Regra 301b-3): ATSs com maior liquidez, registrando-se como corretoras, exibindo cotações aos assinantes e negociando mais de 5% do volume médio diário (ADV) de uma ação do mercado nacional em quatro dos seis meses anteriores foram obrigados fazer ampla divulgação pública na FINRA e nas bolsas de valores.
- A Regra de "Acesso Justo" (Regra 301b-5): ATSs com maior liquidez, se registrando como corretoras, exibindo cotações para assinantes e negociando mais de 5% do ADV de uma ação do mercado nacional em quatro dos seis meses anteriores foram necessários estabelecer padrões escritos que não proibissem injustificadamente o acesso ao ATS.

Regras - Best Execution

Best Execution (FINRA Rule 5310)

A Regra de Melhor Execução da FINRA exige que um corretor em qualquer transação para ou com um cliente ou cliente de outro corretor, um membro e pessoas associadas a um membro use diligência razoável para determinar o melhor mercado para o título em questão e comprar ou vender nesse mercado para que o preço resultante para o cliente seja o mais favorável possível nas condições de mercado prevalecentes.

Regras - Prohibition Against Trading Ahead of Customer Orders

Proibição de Negociar Antes de Ordens de Clientes (Regra 5320 da FINRA)

Um membro que aceita e mantém uma ordem de seu próprio cliente sem executar imediatamente o pedido está proibido de negociar esse título no mesmo lado do mercado por conta própria a um preço que satisfaria a ordem do cliente, a menos que imediatamente depois execute a ordem do cliente até o tamanho e ao mesmo ou melhor preço pelo qual negociou por sua própria conta.

Operar de forma igual ao cliente sem dar preferência.

Regras - Display of Customer Limit Orders

Exibição de pedidos de limite de cliente (Regra 6460 da FINRA)

Os membros da FINRA que publicam cotações em um sistema de cotação entre revendedores (como OTC Link ATS) devem publicar o preço e o tamanho total de um pedido de cliente se esse pedido melhorar ou for igual ao preço do membro.

Regras - Bids and Offers at Stated Prices

Licitações e Ofertas a Preços Declarados (Regra FINRA 5220)

Os membros da FINRA estão proibidos de publicar cotações em qualquer título, a menos que tal membro esteja preparado para comprar ou vender a tal preço e sob as condições indicadas no momento até o tamanho cotado.

Sendo uma oferta publicada, precisa ser cumprida.

Regras - Short-Interest Reporting

Relatório de juros curtos (Regra FINRA 4560)

Os membros do FINRA devem relatar as posições vendidas de seus clientes no meio e no final do mês.

Regras - Minimum Quotation Size Requirements for OTC Equity Securities

Requisitos de Tamanho Mínimo de Cotação para Títulos de Ações OTC (Regra 6433 da FINRA)

Os membros da FINRA que atuam como formadores de mercado enviando cotações em um sistema de cotação inter-dealer devem aderir aos requisitos de tamanho mínimo estabelecidos pela FINRA.

Por exemplo, todas as cotações com preço menor ou igual a \$.1999 mas >\$.10 devem ter um tamanho mínimo de 5.000 ações.